



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

بسمه تعالی

شماره: ۷۷۰۷۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

پیوست:

مدیر عامل محترم امن افزار گستر شریف

با سلام و احترام؛

به پیوست یک نسخه از قرارداد منعقدہ فی مابین وزارت متبوع با آن شرکت به شماره ۷۷۰۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ با موضوع «ارتقاء لایسنس سامانہ مدیریت دسترسی کاربران سطح بالا (PARS PAM)» ارسال می گردد. مقتضی است ضمن معرفی نماینده تام الاختیار، نسبت به ارائه ضمانتنامہ انجام تعہدات (مطابق با کاربرگ شماره ۲ از آیین نامہ معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴/۰۹/۲۲) به میزان ۱۰ درصد رقم قرارداد به مبلغ ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وجہ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام و اصل آن را تحویل نمایید. ضمناً، آقای علی جعفرزادہ بعنوان نماینده مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی جہت ہمہنگی های لازم معرفی می گردد.

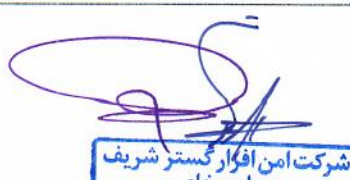


 جمهوری اسلامی ایران
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 قرارداد

بسمه تعالی

شماره: ۷۷۰۷۷
 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
 پیوست:

۱- نام دستگاه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (کد اقتصادی ۴۱۱۴۱۴۶۶۴۶۹۹ - کد شناسه ۱۴۰۰۲۲۷۹۹۸ - کد کارگاهی ۰۱۳۸۱۶۰۰۲۱)	
۲- نام نماینده دستگاه: سید محمد رضا حسینی	۳- سمت نماینده دستگاه: معاون توسعه مدیریت و منابع
۴- نام شرکت طرف قرارداد: امن افزار گستر شریف شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴ تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۰۶/۱۴ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۳۵۰۰۴ کد اقتصادی: ۴۱۱۴۵۷۶۳۷۶۷ کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی ۰۰۹۸۲۸۰۰۲۶ شعبه ۱۳ تهران	۵- شماره و تاریخ تعیین صلاحیت: ۵۶۶۰۶۲ تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ مرجع صدور: سازمان برنامه و بودجه کشور - تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
۶- نام نمایندگان شرکت طرف قرارداد: هاشم حبیبی - کد ملی: ۲۵۳۹۰۲۷۲۲۹ میر مجید نوابی سهی - کد ملی: ۰۰۶۹۱۳۱۲۱۱	۷- سمت نمایندگان شرکت طرف قرارداد: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - نائب رئیس هیئت مدیره برابر آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی به شماره ۲۲۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۸- نام ناظرین قرارداد: - نجفعلی شهبازی - حسنعلی معینی	۹- سمت ناظرین قرارداد: - رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی - معاون اداره کل پشتیبانی
۱۰- این قرارداد به استناد بند ب از ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات و همچنین انجام تشریفات قانونی آن به شماره ۱۱۰۲۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و استعلام بهاء گردیده است.	
۱۱- موضوع قرارداد: ارتقاء لایسنس سامانه مدیریت دسترسی کاربران سطح بالا (Pars PAM) ۱-۱۱- بر اساس مفاد قرارداد، انجام عملیات اجرایی موضوع قرارداد توسط کارکنان دفتر مرکزی شرکت طرف قرارداد انجام می گردد.	
۱۲- مدت انجام قرارداد: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ (بیستم تیر هزار و چهارصد و دو لغایت بیستم شهریور هزار و چهارصد و دو) می باشد. تبصره: قرارداد مذکور توسط شرکت طرف قرارداد به صورت رایگان تا پایان سال جاری پشتیبانی و گارانتی می گردد.	
۱۳- مبلغ قرارداد: بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل هشتصد و پنجاه میلیون تومان) می باشد. که این مبلغ با ارائه فاکتور مربوطه و گزارش انجام کار از سوی شرکت طرف قرارداد پس از تایید ناظرین قرارداد و دستور مقام مجاز در ۲ مرحله (مرحله اول ۸۰ درصد - مرحله دوم ۲۰ درصد) با کسر کسورات قانونی به شرکت طرف قرارداد قابل پرداخت است.	


 شرکت امن افزار گستر شریف
 سهامی خاص



جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بِسْمِ تَعَالٰی

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

تبصره: در صورت عدم ارائه مستندات و درخواست ارزش افزوده توسط شرکت طرف قرارداد این وزارتخانه هیچگونه مسئولیتی را بعد از انقضای قرارداد و تسویه پرداخت ها نخواهد پذیرفت و عواقب آن مستقیماً بر عهده شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

۱۳-۱ از هر پرداخت مرحله‌ای ۱۰٪ به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر و در خاتمه قرارداد با تایید کتبی ناظرین قرارداد عودت داده می‌شود و ۵٪ از هر پرداخت به عنوان سپرده حق بیمه تامین اجتماعی کسر و در صورت ارائه مفاد حساب از بیمه تامین اجتماعی آزاد و مسترد می‌گردد.

۱۳-۲. پرداخت مرحله آخر باقیمانده قرارداد، منوط به ارائه مفاسد حساب بیمه از سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

۱۳-۳. شرکت طرف قرارداد مکلف است به هنگام انعقاد قرارداد، ضمانت نامه بانکی به میزان ۱۰٪ مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات خود به دستگاه تسلیم نماید.

۱۳-۴. دستگاه می‌تواند در صورت ضرورت و نیاز، نسبت به کاهش و افزایش حجم قرارداد تا میزان ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد در طول مدت قرارداد اقدام نماید.

۱۳-۵- شماره حساب شرکت امن افزار گستر شریف ۱۰۰۱۰۰۱۴۸۳۹۸۱ بانک شهر شعبه سعادت آباد و همچنین شماره شبا ۱۰۰۱۰۰۱۴۸۳۹۸۱ IR۵۸۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰ اعلام گردیده است.

۱۳۶- مبلغ این قرارداد از محل تخصیص اعتبار نقدی سال ۱۴۰۱ طرح شماره ۱۲/۳۴۰۲۰۳۰۱۳ ذیل فصل سوم پروژه شماره یک و همچنین طبق بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ در سقف اعتبارات تخصیص یافته تامین و قابل پرداخت می باشد.

۱۴- تعهدات دستگاه:

۱۴-۱- دستگاه یک نفر را بعنوان نماینده تام‌الاختیار جهت انجام هماهنگی های لازم به شرکت طرف قرارداد معرفی می نماید.

۱۴-۲- دستگاه اطلاعات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد را در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار خواهد داد.

۱۴-۳- دستگاه در قبال کارکرد مطلوب و مورد تایید کتبی ناظرین قرارداد نسبت به پرداخت صورت وضعیت های ارائه شده توسط شرکت طرف قرارداد اقدام خواهد نمود.

۱۵- تعهدات شرکت طرف قرارداد:

۱۵-۱. شرایط مندرج در پیوست قرارداد (هفت برگ) که ممهور به مهر و امضاء شرکت طرف قرارداد می‌باشد جزء لاینفک این قرارداد بوده و شرکت طرف قرارداد مکلف به رعایت مفاد آن می‌باشد.

۱۵-۲. شرکت طرف قرارداد یک نفر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به دستگاه معرفی می‌نماید و ابلاغ کتبی موارد مورد نظر دستگاه به نماینده معرفی

شیرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
تجاری ماره کپستنگی

۴۵۷۹۹۴۸۶۱۹۱۵۳۲۱



جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بسمه تعالی

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

شده، در حکم ابلاغ به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

۱۵-۳- شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد نیروی انسانی واجد شرایط، امکانات و تجهیزات لازم را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد بکار گیرد بروز هرگونه نقصان در این موارد با گزارش ناظرین قرارداد و تایید دستگاه موجب ضمان شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

۱۵-۴- شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان‌بندی مورد توافق مندرج در شرح خدمات به انجام برساند.

۱۵-۵- شرکت طرف قرارداد اقرار می‌نماید که خود و نیروی انسانی تابعه مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ نمی‌باشد و در صورتیکه خلاف آن ثابت شود قرارداد ازسوی دستگاه یکطرفه فسخ می‌گردد.
تبصره: ارتکاب ممنوعیت‌های مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و یا احراز هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد در حین انجام کار که ناقض احکام قانونی مورد اشاره باشد. در صورت احراز تخلف از احکام قانونی مربوط، دستگاه مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد و جبران خسارت وارده از محل تضمین قرارداد خواهد بود.

۱۵-۶- شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و قوانین جاری کشور را در انجام وظایف موضوع قرارداد رعایت نماید. هر گونه پاسخگویی به شکایات کارگران، حوادث ناشی از کار و اجرای آراء مربوط به مراجع قضایی و هیأت‌های حل اختلاف کارگری و تأمین اجتماعی و سایر تعهدات قانونی به عهده شرکت طرف قرارداد بوده و دستگاه هیچگونه مسئولیتی در این امور ندارد.

۱۵-۷- شرکت طرف قرارداد حق واگذاری و انتقال خدمات موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص ثالث به طور جزئی یا کلی بدون موافقت کتبی دستگاه (حقیقی یا حقوقی) ندارد.

تبصره: در صورتیکه ناظرین قرارداد تشخیص دهند که شرکت طرف قرارداد، موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می‌زند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه به فوریت نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت وارده و جایگزین نمودن دیگر اقدام می‌نماید و شرکت طرف قرارداد حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

۱۵-۸- تغییرات در وضعیت حقوقی و مدیریتی شرکت طرف قرارداد میبایست ظرف مدت ۵ روز کتباً به دستگاه اعلام گردد.
۱۵-۹- در صورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی پرسنل تحت امر در موضوع قرارداد به عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد و دستگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۵-۱۰- شرکت طرف قرارداد موظف است آموزشهای تخصصی و حرفه‌ای لازم در اجرای موضوع قرارداد را به پرسنل

شرکت امن افزار گستر شریف

سهامی خاص - کد ملی: ۱۳۵۷۹۹۳۸۶۷
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴



جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بسمه تعالی

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

تحت امر خود تعلیم دهد.

۱۱-۱۵- ضمانت و مسئولیت حسن رفتار و اخلاق پرسنل تحت امر در موضوع قرارداد و کیفیت انجام کار آنان به عهده شرکت طرف قرارداد است و در مقابل دستگاه پاسخگو می باشد.

۱۲-۱۵- شرکت طرف قرارداد موظف است با توجه به حساسیت موضوع قرارداد نکات امنیتی لازم، مقررات و نظام‌های جاری و همچنین حفظ اسرار اداری دستگاه را رعایت نماید.

۱۳-۱۵- در صورتیکه بعلت بروز حوادث غیرمترقبه و یا دلایل وموانعی به تشخیص دستگاه امکان اجرا و یا ادامه قرارداد نباشد. قرارداد از سوی دستگاه فسخ و مطالبات قانونی برای مدت زمان انجام کار پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.

۱۴-۱۵- شرکت طرف قرارداد مکلف است نسبت به اخذ کلیه مجوزهای قانونی مندرج در اسناد مناقصه از مراجع ذیصلاح برای انجام موضوع قرارداد اقدام نماید.

۱۶- نظارت:

ناظرین اشخاص حقوقی از مجموعه دستگاه است که در قبال اجرای مفاد قرارداد توسط پیمانکار، مسئول و پاسخگو می باشند.
۱-۱۶- رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و معاون اداره کل پشتیبانی بعنوان ناظرین قرارداد معرفی می گردد.
۲-۱۶- کلیه پرداخت‌ها به شرکت طرف قرارداد پس از تأیید کتبی ناظرین و با ارائه فاکتور مربوطه و گزارش انجام کار صورت می گیرد.

۳-۱۶- نظارت بر اجرای تعهدات قانونی شرکت طرف قرارداد با ناظرین است.

۱۷- شرایط عمومی قرارداد:

۱-۱۷- در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظرین، شرکت طرف قرارداد در اجرای تعهدات مندرج در شرح خدمات از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد:

— در مرتبه اول به میزان ۱۰٪ از صورت وضعیت تأیید شده به عنوان جریمه کسر می گردد.

— در مرتبه دوم به میزان ۱۲٪ از صورت وضعیت تأیید شده به عنوان جریمه کسر می گردد.

— در مرتبه سوم به میزان ۱۵٪ از صورت وضعیت تأیید شده به عنوان جریمه کسر می گردد.

— در مرتبه چهارم قرارداد یکطرفه از سوی دستگاه فسخ و کلیه خسارات از شرکت طرف قرارداد اخذ خواهد شد.

۲-۱۷- چنانچه در اثر عدم اجرای تعهدات و یا سهل انگاری و قصور در اجرای قرارداد خسارتی به دستگاه وارد گردد،

دستگاه میزان خسارات را برآورد نموده و از محل مطالبات، ضمانت‌ها و سپرده های شرکت طرف قرارداد برداشت می نماید.

۳-۱۷- در صورت بروز هرگونه اختلاف و عدم توافق در موضوع قرارداد، موضوع از طریق مراجع صالحه قضایی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

۴-۱۷- احراز تخلف شرکت طرف قرارداد از اجرای تعهدات موضوع قرارداد و یا عدم شروع مطابق با درخواست دستگاه موجب فسخ یکطرفه قرارداد از طرف دستگاه گردیده و خسارات وارده از شرکت طرف قرارداد اخذ می گردد.

شرکت امن افزار گستر شریف

سهامی خاص

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - شماره ثبت: ۱۴۵۷۹۹۴۸۶

Website : www.mcls.gov.ir Email : info@mcls.gov.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بسمه تعالی

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

تبصره: در صورت تحقق موارد مذکور به تشخیص ناظرین، دستگاه حق فسخ یک طرفه قرارداد را بدون الزام به رعایت مراحل سه گانه موضوع بند ۱۷-۱ قرارداد خواهد داشت و پس از فسخ، موضوع قرارداد را به دیگری واگذار نموده و می تواند رأساً از محل مطالبات، ضمانت ها و سپرده های نزد خود، خسارت وارده را برداشت نماید.

۱۷-۵- دستگاه هیچگونه تعهدی نسبت به جذب، بکارگیری و استخدام نیروهای بکارگرفته شده در موضوع قرارداد توسط شرکت طرف قرارداد را نخواهد داشت.

۱۷-۶- صدور حکم قطعی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و یا انحال شرکت طرف قرارداد موجب فسخ قرارداد می گردد.

۱۷-۷- نشانی محل اجرای قرارداد: ساختمان مرکزی (خیابان آزادی، نبش خیابان بهبودی) می باشد.

۱۸- نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات:

۱۸-۱- نشانی دستگاه: خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - ساختمان مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - معاون توسعه مدیریت و منابع - تلفن: ۶۴۴۹۲۵۰۹

۱۸-۲- نشانی شرکت طرف قرارداد: خیابان آزادی خیابان حبیب الهی خیابان قاسمی پلاک ۳۷ طبقه ۴ تلفن: ۶۱۹۷۵۵۰۰ فکس ۶۱۹۷۵۵۰۰ - کد پستی: ۱۴۵۹۹۹۵۸۴۱

نشانی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد، لذا ارسال مکاتبات رسمی و مراسلات از طریق نشانی های فوق الذکر، ابلاغ قانونی تلقی می شود. در صورت تغییر نشانی، طرفین موظفند ظرف مدت ۴۸ ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر اینصورت کلیه نامه ها، ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشد.

۱۹- امضاء طرفین قرارداد:

این قرارداد در ۱۹ بند و ۴ تبصره و ۳ نسخه که هر سه نسخه آنها حکم واحد را دارد تنظیم و با امضاء طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد.

نمایندگان شرکت طرف قرارداد:
هاشم حبیبی - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
میر مجید نوابی سهی - نائب رئیس هیئت مدیره

شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴

حسنعلی معینی
معاون اداره کل پشتیبانی

نماینده دستگاه:

سید محمد رضا حسینی
معاون توسعه مدیریت و منابع

نجفعلی شهبازی
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

ناظرین قرارداد: